

Ficha técnica de valoración documental

Área de identificación

1. Código de la serie: 2C.8 Nombre de la serie: Juicios contra la dependencia.

2. Código de la subserie: No aplica Nombre de la subserie: No aplica

3. Descripción de la serie:

Documentos que demuestran las actividades de defensa legal de los intereses de la Federación y de la Comisión Nacional del Agua, en los juicios de carácter Agrarios, Civiles, Fiscales, y Penales, cuando el Director General y Titulares en las Unidades Administrativas, funjan como actores, demandados o terceros llamados a juicio dentro de los procedimientos judiciales y administrativos.

4. Marco jurídico que fundamenta la serie:

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2006 y Decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2012.

"ARTÍCULO 45.- Corresponden a la Gerencia de lo Contencioso las siguientes atribuciones:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión, la de su Director General, la de los titulares de sus unidades administrativas, en procedimientos judiciales, administrativos o de cualquier otra naturaleza, en los que se requiera su intervención;

II. Elaborar los proyectos de instrumentos administrativos a que se refiere el artículo 43, fracción II, de este Reglamento, en materia de:

a) Representación, intervención, desahogo de pruebas, incidentes, recursos y formulación de promociones, en juicios contencioso-administrativos, civiles, mercantiles y laborales, así como en cualquier otro procedimiento jurisdiccional en que deban intervenir las autoridades de la Comisión;

c) Formulación de denuncias, querellas, promociones y su ratificación, intervención en averiguaciones previas, procesos penales y otorgamiento de perdón en asuntos de carácter penal;

Ficha técnica de valoración documental

III. *Intervenir en la defensa legal de los intereses de la Federación en materia de juicios contencioso-administrativo, civiles y mercantiles, y cualquier otro procedimiento jurisdiccional o administrativo cuando el Director General, las unidades administrativas o los servidores públicos del nivel Nacional funjan como actores, demandados o terceros llamados a juicio, así como en los casos a que se refiere el artículo 13 fracción III de este Reglamento;*

IV. *Elaborar y proponer los informes previos y justificados en juicios de amparo en los que sean señalados como autoridades responsables los servidores públicos de la Comisión; intervenir cuando la Comisión tenga el carácter de tercero perjudicado y formular las promociones, incidentes y medios de defensa procedentes en dicho juicio;*

VIII. *Designar a los abogados de la Comisión que serán autorizados o acreditados como delegados por las autoridades responsables de la Comisión, así como dirigirlos en los juicios, procedimientos y en los asuntos de su competencia;*

IX. *Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en juicios contenciosos administrativos locales o federales, en representación del Director General de la Comisión y de sus unidades administrativas, en su calidad de autoridad demandada o como demandante, y realizar todas aquellas promociones que se requieran en el curso del procedimiento, incluso la interposición de los medios de defensa previstos en los procedimientos, así como el juicio de amparo;*

X. *Formular denuncias y querellas y, en su caso, ratificarlas, así como otorgar el perdón cuando proceda, asistir a comparecencias, solicitar la práctica de diligencias de integración de las averiguaciones previas, promover inconformidades en contra de los acuerdos de no ejercicio de la acción penal y coadyuvar con el Ministerio Público en los juicios de carácter penal;*

XI. *Formular y suscribir demandas, contestación y ampliación de demandas en materia civil, administrativa y mercantil, cuando el Director General de la Comisión o sus unidades administrativas sean parte en los mismos, así como presentar todo tipo de documentación, informes y promociones en dichos juicios; e intervenir en juicios no contenciosos o de cualquier otra naturaleza;*

XII. *Defender, rendir informes, ofrecer y objetar todo tipo de pruebas, absolver posiciones, comparecer a diligencias, desahogar requerimientos, promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, incluso el juicio de amparo, formular alegatos, dar seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, y realizar, en general, todas las promociones que se requieran en los juicios de*

Ficha técnica de valoración documental

nulidad, civil, mercantil, administrativos, contencioso administrativos, penales, laborales en cualquiera de sus instancias, y cualquier otro procedimiento, en cualquiera de sus instancias, incluyendo el juicio de amparo;

XIII. Dar seguimiento al estado procesal que guardan los procedimientos jurisdiccionales y administrativos a su cargo, e informar al área administrativa sustantiva sobre su estado;

XIV. Informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre actos o hechos que puedan constituir delitos fiscales;

XV. Solicitar a las unidades administrativas de la Comisión la información, documentación y apoyo necesarios, de conformidad con las disposiciones aplicables, para la atención debida de las consultas y de los procedimientos administrativos y jurisdiccionales a su cargo;

XVI. Certificar, previo cotejo, la documentación que obre en los archivos de la Comisión, ya sea para exhibirla en juicio, o que sea requerida por órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, unidades que integran la Comisión, o por quien corresponda conforme a las disposiciones aplicables;"

5. Actividades inherentes a la serie:

No	Descripción de la actividad	Responsable de llevarla a cabo	Actividad coordinada con	Tipo documental producido
1	Formular solicitud de soporte documental para la atención de los juicios. Formular contestación de demanda. Formular la Contestación a la ampliación de demanda. Formulación de reconvención.	Gerencia de lo Contencioso.	Subdirecciones Generales. Organismos de Cuenca. Direcciones Locales.	Solicitud de soporte. Formular contestación de demanda. Contestación a la ampliación de demanda. Formulación de reconvención. Elaboración de Incidentes. Recursos.



Ficha técnica de valoración documental

Formulación de Incidentes. Formulación de recursos. Atenciones de solicitudes de estado procesal. Desahogo de requerimientos judiciales. Objeción de pruebas. Interposición de juicio de amparo. Formular alegatos. Solicitud a las diversas áreas para el cumplimiento de las ejecutorias. Realización de promociones que se requieran dentro del juicio.			Contestación a las solicitudes de estado procesal. Contestación a las solicitudes requerimientos judiciales. Objeción de pruebas. Demanda de amparo. Alegatos. Memorando. Oficios.
--	--	--	--

El expediente se conforma por los siguientes documentos:

Escrito de demanda.
 Memorando por el cual se solicita soporte documental.
 Memorando que remite soporte documental.
 Oficio de contestación de la demanda.
 Acuerdo por el que se tiene contestada la demanda.
 Escrito de ampliación de demanda.
 Oficio de contestación de ampliación de demanda.
 Acuerdos emitidos por los tribunales.
 Oficios de interposición de incidentes.
 Oficios de interposición de recursos.
 Memorando u oficio de solicitudes de estado procesal.
 Memorando u oficio de solicitudes de información.
 Oficios de desahogo de requerimientos judiciales.
 Acuerdo de requerimientos judiciales.
 Oficios de objeción de pruebas.

Ficha técnica de valoración documental

Interposición de demanda de amparo.

Oficios de alegatos.

Sentencias.

Memorandos de solicitud a las diversas áreas para el cumplimiento de las ejecutorias.

Oficios de promociones que se requieran dentro del juicio.

Memorando indicando sentido de la sentencia.

Memorando de conclusión del expediente.

6. Palabras claves relacionadas con la serie:

Acuerdo, demanda, contestación, sentencias, juicio.

7. Áreas de la unidad administrativa que intervienen en la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subgerencia de Procedimientos y Programas.

Jefatura de Proyecto de Juicios Agrarios.

Jefatura de Proyecto de Juicios Civiles.

Jefatura de Proyecto de Juicios Fiscales.

Jefatura de Proyecto de Juicios Penales.

8. Áreas de otras unidades administrativas relacionadas con la gestión de los asuntos a los que se refiere la serie:

Subdirecciones Generales.

Coordinaciones Generales.

Organismos de Cuenca.

Direcciones Locales.

Coordinación Técnica de Gestión de la Dirección General Conagua.

9. Valores documentales de la serie:

Administrativo: X

Legal: X

Fiscal o contable: No aplica

10. Plazos de conservación de la serie:

Trámite: 1 año

Concentración: 4 años

Total de años: 5 años

Ficha técnica de valoración documental

11. Técnica de selección de la serie:

Eliminación: No aplica

Conservación: No aplica

Muestreo: X, Método selectivo o cualitativo

12. Condiciones de acceso a la información de la serie:

Pública X **Reservada** No aplica **Confidencial** No aplica

13. Fechas extremas de la serie:

1993 - 2018

14. Año de conclusión de la serie:

Es una serie abierta.

Área de contexto

15. Nombre de la unidad administrativa:

Gerencia de lo Contencioso.

16. Nombre del área productora:

Subgerencia de Procedimientos y Programas.
Departamento de juicios agrarios.
Departamento de juicios civiles.
Departamento de juicios fiscales.
Departamento de juicios penales.

17. Nombre y puesto del responsable del área productora:

Lic. Angélica Ada García Hernández
Gerente de lo Contencioso.
Lic. Diana Cintia Flores Il Victoria

Ficha técnica de valoración documental

Subgerencia de Procedimientos y Programas.

18. Nombre y puesto del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

Ing. Eduardo Elias Sosa Becerril
Responsable del archivo de trámite.

19. Teléfono del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

(55) 51-74-40-00 Ext. 1474

20. Correo electrónico del responsable del archivo de trámite de la unidad administrativa o del área productora:

eduardo.sosa@conagua.gob.mx

21. Domicilio de la unidad administrativa:

Av. Insurgentes Sur 2416, Piso 12, Ala Sur, Col. Copilco el Bajo, C.P. 04340, Coyoacán, Ciudad de México.

22. Ubicación topográfica de la serie:

Av. Insurgentes Sur 2416, Piso 12, Ala Poniente, Col. Copilco el Bajo, C.P. 04340 Coyoacán, Ciudad de México.



Lic. Angélica Ada García Hernández
Gerente de lo Contencioso



Ing. Eduardo Sosa Becerril
Responsable del archivo de
Trámite

